

NOTARÍA DE D. FRANCISCO RUIZ LÓPEZ

Notario de Madrid — Colegio Notarial de Madrid
Calle de Alcalá, núm. 182, 28028 Madrid
Teléfono: 91 402 30 45

Número de Protocolo: 412/2025 Fecha: 20 de febrero de 2025

NÚMERO DE PROTOCOLO: 412/2025

ESCRITURA PÚBLICA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
(Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario)

En la ciudad de **Madrid**, a **veinte de febrero de dos mil veinticinco**.

Ante mí, **DON FRANCISCO RUIZ LÓPEZ**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, con residencia en esta capital, titular del despacho sito en la Calle de Alcalá número 182, de Madrid.

COMPARECEN

DE UNA PARTE, como DEUDOR HIPOTECARIO:

DON JOSÉ MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Mayor 45, 3.º Izquierda, 28013 Madrid, titular del Documento Nacional de Identidad número 50.847.392-W, en vigor. Interviene en su propio nombre y derecho.

DE OTRA PARTE, como ACREEDOR HIPOTECARIO:

BANCO SANTANDER, S.A., entidad de crédito española, con domicilio social en Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander (Cantabria), inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria, tomo 315, folio 1, hoja número 5.458, con C.I.F. número A-39000013, representada en este acto por **DOÑA ANA BELÉN ORTIZ MARTÍNEZ**, apoderada de la entidad en virtud de escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid D. Carlos Sánchez Delgado, con fecha 15 de marzo de 2022, número de protocolo 789, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria. Interviene en nombre y representación de dicha entidad.

Los comparecientes, en la representación en que actúan, tienen, a mi juicio, capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de **PRÉSTAMO HIPOTECARIO**, a cuyo efecto,

EXPONEN

PRIMERO. — PRÉSTAMO. Que **BANCO SANTANDER, S.A.**, presta a **DON JOSÉ MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ** la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (285.000,00 €)**, que el prestatario declara haber recibido con anterioridad al otorgamiento de esta escritura, a su entera satisfacción, por lo que otorga la más eficaz carta de pago.

SEGUNDO. — DEVOLUCIÓN E INTERESES. El préstamo devengará un tipo de interés nominal anual fijo del **tres con setenta y cinco por ciento (3,75%)**, y será devuelto en **treinta**

(30) años, mediante el pago de **trescientas sesenta (360) cuotas mensuales iguales** de capital e intereses (sistema de amortización francés o de cuotas constantes), por importe aproximado de **1.320,85 € cada una**, siendo la primera cuota exigible el día 1 de abril de 2025 y la última el día 1 de marzo de 2055, fecha de vencimiento final del préstamo.

TERCERO. — INTERÉS DE DEMORA. En caso de impago de cualquier cuota a su vencimiento, los débitos vencidos y no satisfechos devengarán un interés de demora equivalente a tres veces el interés legal del dinero, sin que pueda superar el tipo de interés remuneratorio en más de dos puntos porcentuales, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 5/2019.

CUARTO. — FINCA HIPOTECADA. En garantía del préstamo descrito y de todas sus consecuencias, DON JOSÉ MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ constituye hipoteca inmobiliaria voluntaria a favor de BANCO SANTANDER, S.A., sobre la siguiente finca de su plena propiedad:

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA HIPOTECADA

Domicilio: Calle Mayor 45, 3.º Izquierda, 28013 Madrid (España)

Finca Registral: Número 24.871

Registro de la Propiedad: Registro de la Propiedad de Madrid núm. 1

DESCRIPCIÓN REGISTRAL: Urbana. Piso vivienda situado en la planta tercera, letra izquierda, del edificio sito en Calle Mayor número cuarenta y cinco de Madrid. Tiene una superficie construida total de ciento cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (104,50 m²) y una superficie útil de ochenta y nueve metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados (89,20 m²). Linda: al frente, con la Calle Mayor; a la derecha, con la finca registral número 24.870; a la izquierda, con la finca registral número 24.872; y al fondo, con el patio interior de luces del edificio. Cuota de participación en los gastos y cargas comunes del edificio: cuatro con setenta y dos por ciento (4,72%).

DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid número 1, al Tomo 4.821, Libro 312, Folio 134, Finca registral número 24.871, Inscripción 3.ª.

RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA

Capital garantizado: 285.000,00 €

Intereses ordinarios (18 meses al tipo pactado): 16.143,75 €

Intereses de demora (24 meses): 28.500,00 €

Costas y gastos: 14.250,00 €

TOTAL RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: 343.893,75 €

PACTOS HIPOTECARIOS RELEVANTES

Vencimiento anticipado. El Banco podrá declarar el vencimiento anticipado del préstamo, exigiendo el pago inmediato de la totalidad de la deuda pendiente, en los supuestos establecidos por el artículo 24 de la Ley 5/2019, siendo el más relevante el impago de cuotas correspondiente a un periodo de, al menos, doce meses de la primera mitad del préstamo o del equivalente al dos por ciento del capital concedido, o de quince mensualidades o el equivalente al cuatro por ciento del capital en la segunda mitad.

Tasación para subasta. Para el caso de ejecución hipotecaria por la vía del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se fija como valor de tasación de la finca, a los efectos de subasta, la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €)**, que corresponde al valor que resulta del certificado de tasación emitido por sociedad de tasación homologada.

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos. A efectos de lo dispuesto en los artículos 683 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el deudor hipotecario fija su domicilio en Calle Mayor 45, 3.º Izquierda, 28013 Madrid, a efectos de notificaciones y requerimientos que deban realizarse durante la ejecución.

OTORGAMIENTO

Hecho y explicado el presente instrumento público a los comparecientes, que manifiestan su conformidad, les informo que este documento queda incorporado al protocolo del Notario autorizante, del cual no podrá separarse.

Leo la presente escritura a los comparecientes, quienes, enterados de su contenido, la aprueban y firman conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE**.

DON JOSÉ MANUEL
GARCÍA FERNÁNDEZ
Deudor Hipotecario
D.N.I.: 50.847.392-W

BANCO SANTANDER,
S.A.
Por: Dña. Ana Belén Ortiz
Martínez
Apoderada

D. FRANCISCO RUIZ
LÓPEZ
Notario de Madrid
Protocolo N.º 412/2025

PRESENTADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NÚM. 1

Asiento de Presentación Diario: 847/2025 | Fecha de inscripción: 25 de febrero de 2025

Inscripción 4.ª, Tomo 4.821, Libro 312, Folio 134, Finca registral número 24.871

REGISTRADOR: D. IGNACIO LLORENTE SÁEZ